

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2765/2533

นายเสริณ คชพิมพ์

โจทก์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

จำเลย

นายเกรียงศักดิ์ พงษ์รัตน์ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 54

ป.วิ.พ. มาตรา 225, มาตรา 248, มาตรา 249, มาตรา 252

ความว่า โจทก์ยื่นอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า รับอุทธรณ์ของโจทก์เฉพาะข้อ 2.5 ที่ว่าจำเลยจะต้องจ่ายเงินสะสมให้แก่โจทก์หรือไม่ สำหรับข้อ 2.2 ที่ว่าเงินค่าอาหารและค่าช่วยเหลือบุตรเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างหรือไม่นั้น แม้จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายแต่โจทก์มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวในฟ้องจึงไม่เป็นประเด็นข้อพิพาทส่วนอุทธรณ์อื่น ๆ ของโจทก์เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ข้อ 2.1 การที่จำเลยมีคำสั่งย้ายโจทก์จากตำแหน่งผู้จัดการธนาคารจำเลย สาขาธนบุรี มาเป็นพนักงานประจำสำนักงานภาคกลาง 2 โดยมีได้มอบหมายงานให้ทำเป็นคำสั่งอันไม่ชอบด้วยระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยตามเอกสารหมาย ล.1ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวไม่ได้ระบุอำนาจให้สั่งย้ายได้ ประเด็นข้อนี้ศาลแรงงานกลางมิได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดไว้แต่อย่างใด จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 ข้อ 2.2 เงินค่าอาหาร ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าเลี้ยงชีพ และค่าเช่าบ้าน ถือว่าเป็นค่าจ้างต้องนำมารวมเป็นฐาน

คำนวณค่าชดเชย แม้โจทก์จะมีได้กล่าวไว้ในคำฟ้อง แต่ในชั้นพิจารณาก็ได้มีการโต้เถียงกันว่าเงินค่าจ้างที่โจทก์ได้รับมีค่าอาหารและค่าช่วยเหลือบุตรรวมอยู่ด้วยหรือไม่ จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ข้อ 2.4 โจทก์อุทธรณ์เกี่ยวกับการตีความตามตัวบทกฎหมาย มาตรา 48 และ 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ว่ามีการกระทำของลูกจ้างขนาดไหนเพียงไร จึงจะเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมข้อ 2.5 ในเรื่องของเงินโบนัส ไม่มีการดำเนินการตามขั้นตอนในการพิจารณาลงโทษตามระเบียบ และมีการลงโทษย้อนหลังไปในปี 2528 ด้วยจึงเป็นการไม่ชอบด้วยระเบียบ ทุกข้อที่กล่าวเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ข้อที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 111)ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 74,100 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันเลิกจ้างเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ ส่วนคำขออื่น ๆ ของโจทก์ให้ยกฟ้อง

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์และจำเลยบางข้อ (อันดับ 99,100)

เฉพาะโจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 104)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์อุทธรณ์ตามข้อ 2.1 ว่า จำเลยมีคำสั่งย้ายโจทก์จากตำแหน่งผู้จัดการสาขาลพบุรี มาเป็นพนักงานประจำสำนักงานภาคกลาง 2 เป็นการลดตำแหน่งของโจทก์ลง มิชอบด้วยระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย

ซึ่งศาลแรงงานกลางมิได้มีคำวินิจฉัยในเรื่องนี้ เป็นการมิชอบ เห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานตามเดิม ให้จำเลยจ่ายค่าจ้างย้อนหลัง หรือให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย และให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เนื่องจากจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรมและโจทก์ไม่มีความผิด และให้จำเลยใช้เงินที่จำเลยสั่งลดชั้นเงินเดือนโจทก์และเงินสะสม เงินโบนัสที่จำเลยยังไม่ได้จ่ายให้โจทก์ อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 โจทก์อุทธรณ์ตามข้อ 2.2 ว่าเงินที่จำเลยจ่ายให้โจทก์คือค่าอาหารและเงินค่าช่วยเหลือบุตร ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง ซึ่งต้องนำมารวมเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชย เห็นว่าเป็นข้อที่โจทก์มิได้กล่าวอ้างในคำฟ้องจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานกลาง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 โจทก์อุทธรณ์ตามข้อ 2.3 ว่าโจทก์ไม่ได้กระทำการอันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตซึ่งจำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเห็นว่า อุทธรณ์ข้อนี้เป็นการอุทธรณ์ได้เพียงข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังว่าโจทก์กระทำการอันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 โจทก์อุทธรณ์ตามข้อ 2.4 ในประการแรกโดยยกเหตุผลต่าง ๆ ขึ้นอ้างแล้ว ขอให้ศาลฎีกาฟังว่า โจทก์มิได้มีพฤติการณ์ส่อไปในทางไม่สุจริตเป็นการอุทธรณ์ได้เพียงข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังว่า แม้โจทก์ไม่ได้กระทำการทุจริต แต่มีเหตุผลสมควรเชื่อว่าโจทก์มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น และที่โจทก์อุทธรณ์ว่าแม้โจทก์กระทำการฝ่าฝืน

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย แต่ก็มีใช้กรณีร้ายแรง การที่จำเลย
เลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เห็นว่า เมื่อได้ความว่าโจทก์มีพฤติการณ์
ส่อไปในทางทุจริต อันมีเหตุสมควรที่จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ได้แล้วอุทธรณ์ของโจทก์
ดังกล่าวจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยเช่นเดียวกัน และที่โจทก์
อุทธรณ์ตามข้อ 2.5 เกี่ยวกับเรื่องเงินโบนัสว่า โจทก์ไม่มีความผิดตามที่จำเลยได้รับ
รายงานจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามเอกสารหมาย ล.4 ข้อ 6.1 ที่จำเลยงดจ่ายเงิน
โบนัสให้แก่โจทก์เป็นการไม่ชอบด้วยระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย
เห็นว่า ในข้อนี้จำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยมิได้งดจ่ายเงินโบนัสให้แก่โจทก์ โดยจำเลย
ได้จ่ายเงินโบนัสให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้วก่อนที่จะจำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ คดีไม่มี
ประเด็นว่าโจทก์มีความผิดหรือไม่ อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมา
แล้วในศาลแรงงานกลาง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นเช่น
เดียวกัน ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวมาแล้ว จึงชอบ
แล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์อุทธรณ์ตามข้อ 2.1 ว่า จำเลยมีคำสั่งย้ายโจทก์จาก
ตำแหน่งผู้จัดการสาขาธนบุรี มาเป็นพนักงานประจำสำนักงานภาคกลาง 2 เป็นการ
ลดตำแหน่งของโจทก์ลง มิชอบด้วยระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย
ซึ่งศาลแรงงานกลางมิได้มีคำวินิจฉัยในเรื่องนี้ เป็นการมิชอบ เห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้
จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานตามเดิม ให้จำเลยจ่ายค่าจ้างย้อนหลัง หรือให้จำเลยใช้
ค่าเสียหาย และให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เนื่องจาก
จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรมและโจทก์ไม่มีความผิด และให้จำเลยใช้เงินที่
จำเลยสั่งลดชั้นเงินเดือนโจทก์และเงินสะสม เงินโบนัสที่จำเลยยังไม่ได้จ่ายให้โจทก์

อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัด
ตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 โจทก์อุทธรณ์ตาม
ข้อ 2.2 ว่าเงินที่จำเลยจ่ายให้โจทก์คือค่าอาหารและเงินค่าช่วยเหลือบุตร ถือเป็นส่วน
หนึ่งของค่าจ้าง ซึ่งต้องนำมารวมเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชย เห็นว่าเป็นข้อที่
โจทก์มิได้กล่าวอ้างในคำฟ้องจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานกลาง
ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225
ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
มาตรา 31 โจทก์อุทธรณ์ตามข้อ 2.3 ว่าโจทก์ไม่ได้กระทำการอันไม่เหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตซึ่งจำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ได้โดย
ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเห็นว่า อุทธรณ์ข้อนี้เป็นการอุทธรณ์ได้เพียงข้อเท็จจริงที่
ศาลแรงงานกลางฟังว่าโจทก์กระทำการอันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตน
ให้ลุล่วงไปโดยถูกต้อง และสุจริต อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา
54 โจทก์อุทธรณ์ตามข้อ 2.4 ในประการแรกโดยยกเหตุต่าง ๆ ขึ้นอ้างแล้ว ขอให้ศาล
ฎีกาฟังว่า โจทก์มิได้มีพฤติการณ์ส่อไปในทางไม่สุจริตเป็นการอุทธรณ์ได้เพียงข้อเท็จ
จริงที่ศาลแรงงานกลางฟังว่า แม้โจทก์ไม่ได้กระทำการทุจริต แต่มีเหตุสมควรเชื่อว่า
โจทก์มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์
ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น และที่โจทก์อุทธรณ์ว่าแม้โจทก์กระทำการฝ่าฝืน
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย แต่ก็มีใช้กรณีร้ายแรง การที่จำเลย
เลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เห็นว่า เมื่อได้ความว่าโจทก์มีพฤติการณ์
ส่อไปในทางทุจริต อันมีเหตุสมควรที่จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ได้แล้วอุทธรณ์ของโจทก์
ดังกล่าวจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยเช่นเดียวกัน และที่โจทก์
อุทธรณ์ตามข้อ 2.5 เกี่ยวกับเรื่องเงินโบนัสว่า โจทก์ไม่มีความผิดตามที่จำเลยได้รับ

รายงานจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามเอกสารหมายเลข 4 ข้อ 6.1 ที่จำเลยงดจ่ายเงิน โบนัสให้แก่โจทก์เป็นการไม่ชอบด้วยระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย เห็นว่า ในข้อนี้จำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยมิได้งดจ่ายเงินโบนัสให้แก่โจทก์ โดยจำเลยได้จ่ายเงินโบนัสให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้วก่อนที่จะจำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ คดีไม่มี ประเด็นว่าโจทก์มีความผิดหรือไม่ อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมา แล้วในศาลแรงงานกลาง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นเช่น เดียวกัน ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวมาแล้ว จึงชอบ แล้วให้ยกคำร้อง

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-อุดม เฟื่องฟูง-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ